

Datenschutz-Dokumentation für Einrichtungen

Für die Prüfung durch die/den Datenschutzbeauftragte:n der **valuvita GmbH**. Stand: 2026-08-03 · Anwendung: lebensgeschichten.ai · Auftragnehmerin: Lebenswerk.AI GmbH Vorhaben: 15 Lebenswerk-Bücher.

Eine Produktkategorie. Eingesetzt wird ausschließlich das **Lebenswerk**: Die Bewohnerin oder der Bewohner erzählt das eigene Leben und hat dafür einen eigenen Zugang. Es gibt in dieser Kategorie **keine Gruppe von Beitragenden**, die über eine dritte Person berichtet. Die Nachweisdokumente in diesem Paket sind darauf zugeschnitten; nicht beauftragte Anlässe der Anwendung — Gedenkbuch, Jubiläum, Anamnesebogen und die übrigen — kommen darin nicht mehr vor. Nur die drei Rechtstexte am Ende (AGB, Datenschutzerklärung, Impressum) sind unverändert: Sie sind unsere veröffentlichten Fassungen und gelten für alle Anlässe.

Dieses Deckblatt ordnet die beiliegenden Unterlagen ein und benennt, was die Einrichtung selbst zu tun hat. Es ist bewusst kurz — die Substanz steht in den referenzierten Dokumenten.

1. Die Konstellation

Eine Pflegeeinrichtung beauftragt die Erstellung von Lebensgeschichten-Büchern für ihre Bewohnerinnen und Bewohner. Die Bewohner erzählen ihr Leben in einem sprachgeführten Interview; daraus entsteht ein gedrucktes Buch.

Rollenverteilung:

Rolle	Wer	Bedeutung
Verantwortlicher (Art. 4 Nr. 7)	Die Einrichtung	Entscheidet über Zwecke und Mittel: Sie wählt aus, für wen ein Buch entsteht, holt die Einwilligung ein und gibt das Ergebnis heraus.
Auftragsverarbeiterin (Art. 4 Nr. 8)	Lebenswerk.AI GmbH	Verarbeitet ausschließlich auf Weisung: betreibt Interview, Transkription, Textsynthese, Satz und Druckvorstufe.
Unterauftragnehmer	Microsoft (Azure, EU) u. a.	Vollständig in Anlage 2 des AVV; alle in der EU.

Daraus folgt: Es ist ein **Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO** zu schließen (beiliegend als „Auftragsverarbeitungsvertrag“), **bevor** die erste Bewohnerin erzählt.

Abweichende Konstellation. Schließt die Einrichtung die Bücher nicht selbst ab, sondern vermittelt sie nur und die Bewohner werden unmittelbar unsere Kunden, wären wir selbst Verantwortliche und es bräuchte keinen AVV. Diese Frage ist **vor** Vertragsschluss zu klären; die beiliegenden Unterlagen gehen vom Regelfall oben aus.

2. Was beiliegt

Dokument	Inhalt	Rechtsgrundlage
„Auftragsverarbeitungsvertrag“	Auftragsverarbeitungsvertrag samt drei Anlagen: TOM, genehmigte Unterauftragnehmer, Ansprechpartner	Art. 28 Abs. 3
„Sicherheitskonzept (TOM)“	Technische und organisatorische Maßnahmen im Detail (Verschlüsselung, Zugriffskontrolle, Protokollierung, Live-Sprachgespräch)	Art. 32
„Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten“	Unser Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, Datenkategorien, Datenflusskarte, Empfänger, Löschfristen	Art. 30
„Datenschutz-Folgenabschätzung“	Unsere Datenschutz-Folgenabschätzung mit Risikoregister R1–R12	Art. 35
„Betriebs-Runbook Datenschutz“	Meldeprozess bei Datenschutzverletzungen, wiederkehrende Kontrollen	Art. 33/34
„Einwilligung der Bewohner“	Vorlage für die Einwilligung der Bewohner (Papier) samt Betroffeneninformation	Art. 6 Abs. 1 lit. a, Art. 9 Abs. 2 lit. a, Art. 13
„Allgemeine Geschäftsbedingungen“	Allgemeine Geschäftsbedingungen samt Widerrufsbelehrung und Muster-Widerrufsformular — Leistungsumfang, Nutzungsdauer, Fristen, Haftung	—
Datenschutzerklärung	Die öffentliche Erklärung der Anwendung, aus dem Quelltext erzeugt (identisch mit der veröffentlichten Fassung)	Art. 13/14
Impressum	Anbieterkennzeichnung und Haftungsausschlüsse	§ 5 DDG, § 18 MStV

Zur Einordnung der beiden letzten Dokumente: Sie beschreiben unser **eigenes** Angebot, bei dem wir Verantwortliche sind — etwa gegenüber Besucherinnen unserer Website und Kundinnen unseres Shops. Für die Bücher **Ihrer** Endkundinnen und Endkunden sind **Sie** Verantwortliche; dort gilt die Betroffeneninformation in Teil A der beiliegenden Einwilligungsvorlage. Wir legen beide Texte bei, weil eine Prüfung typischerweise fragt, ob unsere öffentliche Erklärung zu dem passt, was der Auftragsverarbeitungsvertrag zusagt.

3. Was die Einrichtung selbst zu leisten hat

Als Verantwortliche bleiben diese Pflichten bei der Einrichtung — wir können sie nicht übernehmen:

1. **Einwilligung einholen** und dokumentieren, vor dem ersten Interview. Vorlage liegt bei.
2. **Betroffene informieren** (Art. 13) — ebenfalls in der Vorlage enthalten.

3. **Eigenen Eintrag im Verarbeitungsverzeichnis** anlegen. Unser „Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten“ liefert dafür alle Angaben zu Datenarten, Empfängern, Regionen und Fristen.
4. **Eigene DSFA prüfen.** Für die Einrichtung dürfte sie einschlägig sein (Art.-9-Daten, schutzbedürftige Personen, KI-Einsatz). Unsere DSFA deckt die Verarbeitung in der Anwendung ab und kann als Baustein dienen; die Bewertung der Abläufe **im Haus** — Auswahl der Bewohner, Betreuung während des Interviews, Umgang mit dem fertigen Buch — muss die Einrichtung selbst vornehmen.
5. **Einwilligungsfähigkeit beurteilen.** Siehe Abschnitt 4 — der praktisch wichtigste Punkt in einer Pflegeeinrichtung.
6. **Weisungsbefugte Person benennen** (Anlage 3 des AVV).

4. Die drei Punkte, an denen es in einer Pflegeeinrichtung wirklich hängt

Diese Punkte sprechen wir aktiv an, weil sie in unserer Konstellation regelmäßig übersehen werden.

Einwilligungsfähigkeit. Eine Einwilligung setzt voraus, dass die Person Bedeutung und Tragweite erfassen kann. Das ist bei einem Teil der Bewohnerschaft nicht selbstverständlich und **nicht pauschal nach Diagnose oder Betreuung zu beurteilen** — eine rechtliche Betreuung schließt Einwilligungsfähigkeit nicht aus. Wo sie fehlt, zeichnet die gesetzliche Vertretung (Betreuung mit passendem Aufgabenkreis oder Vorsorgebevollmächtigte). Auch dann gilt: Zeigt die Person durch Wort, Mimik oder Verhalten, dass sie nicht erzählen möchte, ist das zu achten — der natürliche Wille geht vor. Die Vorlage sieht beide Fälle vor.

Freiwilligkeit im Abhängigkeitsverhältnis (Art. 7 Abs. 4). Bewohner stehen zur Einrichtung in einem Abhängigkeitsverhältnis. Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn klar ist, dass eine Ablehnung **keinerlei Nachteil** hat und die Betreuung unverändert weiterläuft. Der Satz steht ausdrücklich in der Vorlage; er sollte im Gespräch auch gesagt werden.

Dritte in der Erzählung. Wer sein Leben erzählt, nennt andere Menschen — Angehörige, frühere Kolleginnen, mitunter Mitbewohner oder Pflegekräfte. Diese Personen willigen nicht ein. Wir mindern das technisch (die KI fragt Daten Dritter nicht aktiv ab; eine Inhaltsprüfung markiert sie vor der Freigabe), aber ausschließen lässt es sich nicht. Die **Endfreigabe des Buchtexts durch einen Menschen** ist deshalb keine Formalie, sondern die tragende Maßnahme — siehe R6 in unserer DSFA.

5. Prüflauf — die üblichen Fragen und wo sie beantwortet sind

Frage der/des DSB	Antwort steht in
Wo werden die Daten verarbeitet?	„Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten“ Abschnitt 5–7 — ausschließlich EU, kein Drittlandtransfer
Welche Unterauftragnehmer, mit welchen Verträgen?	„Auftragsverarbeitungsvertrag“ Anlage 2

Frage der/des DSB	Antwort steht in
Werden die Daten für KI-Training verwendet?	Nein — „Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten“ Abschnitt 5; vertraglich über den Microsoft-DPA
Wie lange wird gespeichert, was wird gelöscht?	„Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten“ Abschnitt 8 — Interviewdaten nach Frist, das fertige Werk bleibt
Wie werden Betroffenenrechte erfüllt?	„Auftragsverarbeitungsvertrag“ § 5; Auskunft und Datenübertragbarkeit als Datei je Beitrag
Was passiert bei einer Datenpanne?	„Auftragsverarbeitungsvertrag“ § 6, „Betriebs-Runbook Datenschutz“
Welche technischen Maßnahmen?	„Auftragsverarbeitungsvertrag“ Anlage 1, ausführlich „Sicherheitskonzept (TOM)“
Wird die Stimme biometrisch ausgewertet?	Nein — nur Transkription, siehe R9 in „Datenschutz-Folgenabschätzung“
Was ist das „Live-Sprachgespräch“?	„Sicherheitskonzept (TOM)“ Abschnitt 5 — durchgehende Sprachverbindung, Verarbeitung in Schweden, ohne Audio-Mitschnitt; nie voreingestellt
Gibt es eine DSFA?	„Datenschutz-Folgenabschätzung“, Risikoregister R1–R12

6. Status dieser Unterlagen

Die Dokumente beschreiben den tatsächlichen Stand der Anwendung; die Angaben zu Systemen, Regionen, Unterauftragnehmern und Fristen sind gegen den Quellcode geprüft. Sie sind vom Verantwortlichen in Kraft gesetzt, aber **keine Rechtsberatung** und ersetzen die eigene Prüfung durch die/den Datenschutzbeauftragte:n des Auftraggebers nicht — dafür sind sie gemacht.

Rückfragen, auch fachliche, gehen an **support@lebensgeschichten.ai**; wir beantworten sie schriftlich, in der Regel innerhalb eines Werktages.